**جامعة المستقبل**

**كلية الشريعة والقانون**

**قسم الفقه وأصوله**

بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة

بعنوان :

# شرع من قبلنا حقيقته، أقسامه،وحجيته عند الأصوليين

## (دراسة أصولية)

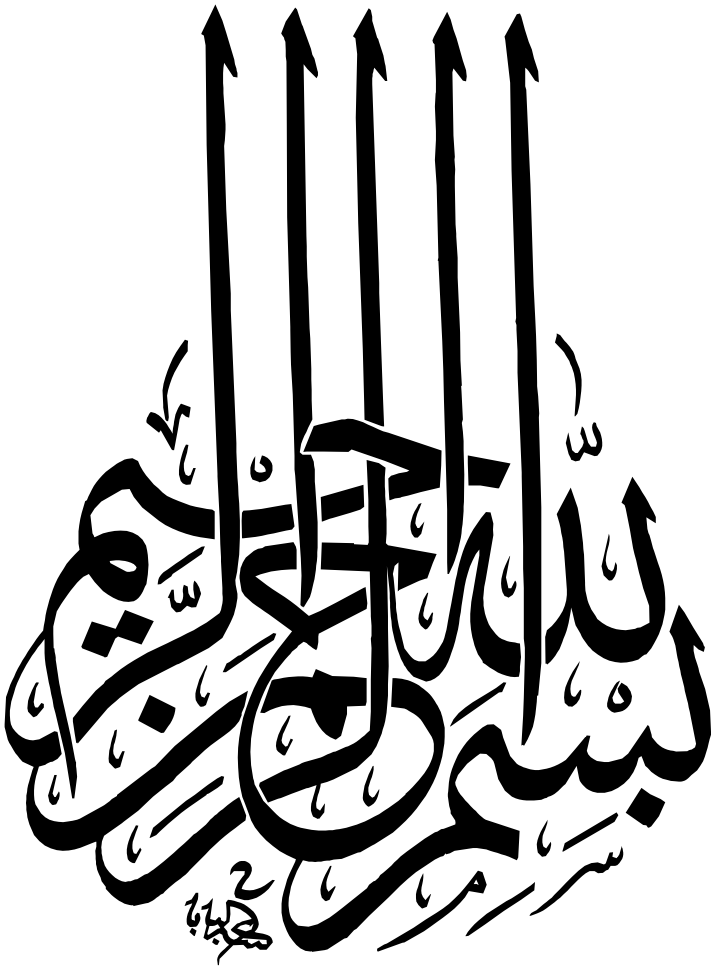
إعداد الطالب:عبدالله رشيد محمد

الرقم الجامعي: ٣٧/٤٩١.

تحت إشراف الدكتور:

إبراهيم جيلي زبير

**العام الدراسي الجامعي: ١٤٤٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/٢٠٢٠م**


بسم الله الرحمن الرحيم

## إهداء:

أهدي هذا العمل المبارك:

- إلى من قارن الله حقهما بحقه،وجعل صحبتهما خير صحبة،أمي الشفيقة،وأبي الحنون.
- إلى رفيقة حياتي وأم أولادي،أم حكمة أطال الله عمرها وأدام فرحتنا.
- إلى جميع أساتذتي الكرام، وعلى رأسهم،د/إبراهيم جيلي زبير،من أتشرف واتعزز بإشرافه.
- إلى كل من أسدى لي يد عون في سبيل نجاح هذا البحث.
- إلى جميع أصدقائي من دون تفريق واستثناء، والله أعلم.

## الشكر والتقدير:

أولا وقبل كل شيء أشكر من نعمه لا تحصى ولا تعد،وتزداد بالشكر، القائل:﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧ ﴾(١)،(٢).

وأشكر أيضا لنبي الرحمة، سيد الخلق أجمعين،القائل: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(٣).

وأشكر لمن تربيت في حجرهما، أمي الحبيبة،وأبي العزيز،وإن قلت: شكرا فشكري لن يوافي حقهما.

وأتقدم بالشكر لجامعة المستقبل الإسلامية، التي أتاحت لي هذه الفرصة القيمة.

والشكر موصول لجميع أساتذتي، الذين أخرجوني من ظلام الجهل إلى نور العلم والمعرفة.

وأتوجه بالشكر الخاص إلى شيخي ومشرفي الحبيب،**فضيلة الدكتور: إبراهيم جيلي زبير**،الذي كان عونا وسندا لي ليلا ونهارا،فلا أنسى فضلك ياشيخي،أنت غال في قلبي.

ولا أنسى أن أشكر لمن تكفل عني رسوم الدراسة الجامعية،منذ أربع سنوات،**الشيخ المحسن:أبومشعل**،حفظه الله ورعاه في الدارين،وأطال عمره،وبارك له في ماله وأهله،شكرا لك ألف شكر لك، فلقد تحملت عنا حملا لا يطاق وكنت خير معين لنا،وكنت لنا بمنزلة الأب لأولاده،وأرجو أن تكون عونا لمن بعدنا كما كنت عونا لنا.

وأشكر أيضا لكل من له علي يد وساعدني في كتابة هذا البحث وتصميمه،وعلى رأسهم شيخي الحبيب: **الشيخ حسين عبدالصد البرقاوي**،شكرا لك شيخي،بذلت جهدا لايدرك كنهه،وكنت معي كل ما واجهتني مشكلة أثناء البحث، فسعيك مشكور بإذن المولى.

وأشكر أصدقائي الذين افتخر بهم ،وكل من كان جنبي خلال إعداد هذا البحث،وأقول لهم: شكرا لكم في عونكم يا إخوأني،جزاكم الله عني خير الجزاء،وأسال الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى،كما جمعنا في أماكن الخير،إنه سميع مجيب الدعوات.

---

(١) سورة إبراهيم الآية:٧).

(٢) سورة إبراهيم الآية:٧).

(٣) رواه الترمذي،باب ماجاء في الشكر لم أحن إليك(ج٤\ص٣٣٩)،وصححه الألباني في صحيح الجامع(ج٢\ص١١١٤).

## المقدمة:

الحمدلله رب العالمين،خلق الأولين والآخرين،باعث المبشرين والمنذرين،وشارع الحلال والحرام منزل الشرائع على رسله المهتدين،وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له،المتفرد بالعبادة والتدبير والتشريع،وأشهدأن محمدا عبده ورسوله،ذا القدر الرفيع،المبشر المنذر الشفيع،التواب المستغفر المطيع،صاحب المقام المحمود المشفوع،صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم المجموع.

أما بعد:

فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الإسلامية،بل من أكثر علوم الوسائل نفعا،لقوة علاقته بالقرآن الكريم،وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المطهرة،لأنه يتوقف عليه فهم أحكام الشريعة الإسلامية،وليس في وسع أحد أن يفهم القرآن الكريم والسنة الشريفة على الوجه الأكمل مالم تتكون عنده ملكة أصولية يقتدر بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها،قال الآمدي رحمه الله تعالى:((وأماغاية علم الأصول فالوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية))،(١)،فلما كانت غاية هذا العلم معرفة الأحكام الشرعية فلابد أن تكون لهذه الأحكام أدلة تعتمد عليها وتستنبط من خلالها،وقد تكلم الأصوليون قديما وحديثا عن تلك الأدلة،وقسموها وبينو ما اتفق عليها وما اختلف فيها،ومن تلك الأدلة المختلف فيها شرع من قبلنا،فلماكان هذ الدليل من ضمن الأدلة عند الأصوليين توخيت في هذا البحث بيان حقيقة وأقسامه ومدى حجيته عند الأصوليين،والفروع الستدل عليها،لنيل درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية،بجامعة المستقبل الإسلامية(٢)،تحت إشراف الدكتور:إبراهيم جيلي زبير،حفظه الله ورعاه وأطال عمره،وبارك في علمه ونفعنا به،إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجهد المقل في ميزان حسناتي ،وارجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ،وأن يجعل نافعا للمسلمين،إنه قريب مجيب الدعوات،وبالله التوفيق.

---

(١) الإحكام في أصول الأحكام(ج١\ص٧) للآمدي،تحقيق عبد الرزاق العفيفي.

(٢) في مدينة قاريسا،عاصمة إقليم شمال شرق كينيا،وهي أول جامعة إسلامية في هذه المدينة،وتخرج منها دعاة معروفون عند أهل المدينة،وتقع جنب شارع (كسمايو)قرب مسجد قباء.

أسباب اختيار الموضوع:

تمكن أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:

١: الرغبة في معرفة حقيقة هذا الدليل ومدى إثبات الأحكام به،وذلك أن كثيرا من الفقهاء يستدلون به على إثبات الفروع الفقهية،ويتكرر في ألسنتهم.

٢: عناية الأصوليين بهذا الدليل واهتمامهم له ،فاقتضت الحكمة البحث فيه لمعرفة آراء الأصوليين في هذا.

٣: كثرة المسائل التي وردت في الشرائع السابقة، وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز،وساق النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة،أو نقلها لنا العلماء،وبيان الضابط المعتبر في هذا الأمر.

**صعوبات البحث:**

واجهني في كتابة هذا البحث صعوبات عديدة أبرزها مايلي:

١: قلة إلمامي بكتابة البحث،وعدم خلفية سابقة لي في هذا الشأن،وكان هذا البحث أول بحث كتبته،بعد بحث صفي لا يساوي هذا البحث في الحجم والمعايير.

٢:قلة المراجع التي استوعبت الموضوع،ولم أجد من أفرد التصنيف لهذا الدليل –شرع من قبلنا– سوى بحوث علمية قليلة الاستيعاب.

٣:عدم فرصة كافية لكتابة البحث.

**الدراسات السابقة:**

بعد تتبع وبحث في جهود العلماء في هذا الموضوع لم أعثر على دراسات سابقة تخصصت في دليل شرع من قبلنا على وجه الخصوص سوى بحثين وهما:

١:أحكام الشرائع السماوية السماوية السابقة،وموقف علماء الأصول منها،بحث مقدم لجامعة أم القرى للحصول على درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية،إعداد د:ناصح صالح النعمان.

٢:تطبيقات شرع من قبلنا من خلال أحكام آيات سورة يوسف،إعداد: د:نجوي قراقيش.

**منهج الباحث:**

أما منهجي في هذا -إن شاء الله تعالى كما يلي:

١: أحرر محل النزاع في المسألة المختلف فيها قبل سرد خلاف العلماء فيها.

٢: أذكر القول الشاذ في المسألة الخلافية معبرا عنه بلفظ"وقبل"مبينا صاحبه في الهامش إن عرف.

٣: أترجم للأعلام غير المشهورين،وأنبه إن كان هناك شبه في اسم عالمين أو اسم أبيهما،وأفرق بأدنى مايحصل به التفريق.

٤:استخدم لفظ الجمهور اذا اتفق ثلاثة من أئمة الأربعة_أبي حنيفة،ومالك،والشافعي،وأحمد.

٥: إن كان في المسألة خلاف بين المذاهب الأربعة أقدم الأقوال حسب الأسبق.

٦: أخرج الأحاديث النبوية الواردة في البحث،وأذكر حكم العلماء فيه،وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك.

٧: أكتفي بذكر الكتاب والجزء والصحفة في الهامش دون المؤلف عند عزو الأقوال إن لم يكن هناك لبس،وأذكر الكتاب والمؤلف والدار والطبعة في المراجع والمصادر.

**خطة البحث:**

يتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وفهارس،وهي كالتالي:

**أولا: المقدمة،وذكرت فيها:**

١: الشكر والتقدير.

٢: سبب اختيار الموضوع.

٣:صعوبات البحث.

٤:الدراسات السابقة.

٥: منهج الباحث.

٦:خطة البحث.

**ثانيا: التمهيد:** ذكرت فيه الأدلة عند الأصوليين.

**المبحث الأول:** تعريف شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

**المطلب الأول:**تعريف مفردات العنوان(شرع،من قبلنا).

**المطلب الثاني:**تعريف شرع من قبلنا باعتبار كونه مركبا.

**المطلب الثالث:**الإسرائيليات والفرق بينها وبين شرع من قبلنا.

**المبحث الثاني:**حكم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا،وفيه مطلبان:

**المطلب الأول:**حكم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا قبل البعثة.

**المطلب الثاني:** حكم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا بعد البعثة.

**المبحث الثالث:**المقارنة بين الشرائع السماوية.

**المبحث الرابع:**أقسام شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

**المطلب الأول:** ما جاء في شرعنا ووافقه.

**المطلب الثاني:** ما نسخ في شرعنا.

**المطلب الثالث:** ماسكت عنه شرعنا.

**المبحث الخامس:**حجية شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

**المطلب الأول:** الأقوال في مسألة شرع من قبلنا.

**المطلب الثاني**: الأدلة في مسألة شرع من قبلنا.

**المطلب الثالث**:نوع الخلاف في مسألة شرع من قبلنا.

**المبحث السادس**: المسائل الفقهية المبنية على شرع من قبلنا.

**ثالثا**: الخاتمة:وذكرت فيها ما يلي:

١: نتائج البحث.

**رابعا**: الفهارس،وذكرت فيها ما يلي:

١:فهرس الآيات.

٢: فهرس الأحاديث الشريفة.

٣:فهرس الأعلام.

٤:فهرس المراجع والمصادر.

٥:فهرس الموضوعات.

**التمهيد: الأدلة عند الأصوليين:**

إن غاية علم أصول الفقه الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية،ولابد أن تكون لهذه الأحكام أدلة تبنى عليها،ولهذا الدافع تتبع العلماء الأصوليون هذه الأدلة وبينوها وقسموها،وهذه الأدلة نوعان:

١: أدلة نقلية: وهي الكتاب، والسنة، والإجماع،والعرف،وشرع من قبلنا،وقول الصحابي.

٢: أدلة عقلية:وهي القياس،والمصلحةالمرسلة،والاستحسان،والاستصحاب، وسد الذرائع

وتنقسم هذه الأدلة أيضا إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها:

١:والأدلة المتفق عليها أربعة:

وهي: ١: الكتاب، ٢: السنة، ٣: الإجماع، ٤: القياس.

قال ابن رشد:فأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه، أحدها كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والثاني سنة نبيه – عليه الصلاة والسلام – الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته وأمرنا باتباع سنته فقال عز وجل:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ﴾ (١).

وقال تعالى:﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾،(٢)

وقال:﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ (٣)

وقال: ﴿ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِ﴾ (٤).والحكمة السنة. وقال تعالى:﴿ لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (٥)

. **والثالث**: الإجماع الذي دل تعالى على صحته بقوله:﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ

(١) سورة المائدة الآية ٩٢

(٢) سورة النساء الآية ٨٠

(٣) سورة الحشر الأية :٧

(٤) سورة الأحزاب الآية:٣٤

(٥) سورة الأحزاب الآية:٢١

جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ (١)لأنه عز وجل توعد باتباع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم. وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –. «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(٢).

**والرابع**: الاستنباط وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب الحكم به فرضا فقال عز وجل:﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ (٣).

، وقال عز وجل:﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾﴾(٤).

أي بما أراك فيه من الاستنباط والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل عليه وأمره بالحكم به حيث يقول:﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾(٥)، (٦)، انتهى(٧).

وهذا هو مذهب أكثر العلماء من أن الأدلة المتفق عليها أربعة،وجعل بعض الأصوليين الأدلةالمتفق عليها خمسة حيث أضافو إلى هذه الأربعة الاستدلال، فمن هؤلاء ابن الحاجب(٨) في مختصره،

---

(١) سورة النساء الآية:١١٥

(٢) رواه الترمذي(رقم الحديث:٤٦٦)،وقال الألباني حسن بمجموع طرقه،انظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة(ج٤\ص١٤).

(٣) سورة النساء الآية:٨٣).

(٤) سورة النساء الآية:١٠٥).

(٥) سورة المائدة الآية:٤٩).

(٦) سورة المائدة الآية:٤٩).

(٧) المقدمات والممهدات(ج١\ص٢٦).

(٨) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي، من كبار المعلماء بالعربية. كردي الأصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية سنة:

حيث قال:" الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال"(١).

قال الأصفهاني(٢):وإنما انحصر الدليل الشرعي في الخمسة المذكورة:لأن الدليل الشرعي إما أن يكون واردا من جهة الرسول–صلى الله عليه وسلم – أولا.

والأول: إما أن يكون معجزا وهو الكتاب،أولا،وهو السنة،ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره.

والثاني–وهو الذي لايكون واردا من جهة الرسول عليه السلام_ إما أن يكون صادرا ممن لايجوزعليه الحطأ_وهو الإجماع– أولا.

وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصللعلة مشتركة بينهما_وهو القياس_ أو لا،وهو الاستدلا"(٣).

ومنهم الآمدي حيث قال في تقسيمه للأدلة:"والمسمى بالدليل الشرعي منقسم إلى ما هو صحيح في نفسه ويجب العمل به وإلى ما ظن أنه دليل صحيح، وليس هو كذلك.

أما القسم الأول فهو خمسة أنواع.

وذلك أنه إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا من جهته، فإن كان الأول، فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يتلى، أو من قبيل ما لا يتلى.

فإن كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب، وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة.

وإن لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه، أو لا يشترط ذلك، فإن كان الأول فهو الإجماع، وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع، أو لا يكون كذلك.

---

٢٦من شهر شوال ٦٤٦هـ ،من تصانيفه: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل،في أصول الفقه، ومختصر الفقه).ينظر: سير أعلام النبلاء،(ج ٢٣\ص ٢٦٦)، والأعلام للزركلي،(ج٤\ص٢١١).

(١) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(ج١\ص٤٥٣) لأبي القاسم الأصفهاني.

(٢) هو محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني،ولد سنة أربع وسبعين وستمائة،من تصانيفه:شرح مختصر ابن الحاجب،وشرح منهاج البيضاوي،مات شهيدًا بالطاعون في أواخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة)، ينظر:حسن المحاضرة للسيوطي(ج١\ص٥٤٥)،والإعلا l للزركلي(ج٧\ص١٧٦) .

(٣) المرجع السابق.

فإن كان الأول، فهو القياس، وإن كان الثاني، فهو الاستدلال، وكل واحد من هذه الأنواع، فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به، والأصل فيها إنما هو الكتاب ، لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام، والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه، ومستند الإجماع فراجع إليهما.

وأما القياس والاستدلال، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل، والقياس والاستدلال فرع تابع لهما"(١).

وأما بقية الأدلة فهي مختلف فيها،وقد أوصلها بعضهم إلى نيف وأربعين دليلا(٢).

فمن الأدلة المختلف فيها قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع، وشرع من قبلنا وهو محل هذا البحث إن شاء الله.

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(ج١\ص١٥٨).

(٢) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية(ج١\ص٣١١)،لعلي جمعة.

## المبحث الأول: تعريف شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

### المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان،"شرع"من قبلنا":

فإن لفظ"شرع من قبلنا"يتكون من جزئين،وهما "شرع"و"من قبلنا"،وسأعرض في هذا المطلب تعريف كل منهما.

١: الجزء الأول: وهو كلمة"شرع"مصدر شرع،وهو شئ يفتح في امتداد يكون فيه،ومن ذلك الشريعة،وهي مورد الشاربة الماء،واشتق من الشرعة في الدين والشريعة(١)،ومنه قوله تعالى:

﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (٢)،والشريعة هي ما شرع الله لعباده من الدين.

وقيل:"شرع لهم"أي سن وبابه قطع،والشارع الطريق الأعظم(٣)،ويطلق الشرع على المثل، والسواء،والطريق،يقال:نحن في هذا شرع، وهماشرعان ،أي:مثلان،ويقال:الناس في هذا شرع واحد، أي: سواء.(٤).

ب: الجزء الثاني: كلمة"من قبلنا":

"من" هنا موصولة بمعنى الذين،وهي من ألفاظ الموصول المشتركة،وعلى هذا قال ابن مالك في الخلاصة(٥):

ومن وما وأل تساوي ما ذكر.....وهكذا ذو عند طيئ شهر(٦).

والأصل في استعمالها للعالم،وتستعمل في غيره لعارض تشبيه به،كقول الشاعر:

أسرب القطا هل من يعير جناحه..... لعلي إلى من قد هويت أطير(٧).

---

(١) معجم مقاييس اللغة(ج٣\ص٢٦٢).

(٢) سورة المائدة الآية:٤٨).

(٣) مختار الصحاح(ص١٦٣).

(٤) المعجم الوسيط(ج١\ص٤٧٩).

(٥) جمال الدين أبو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن مالك اللغوي المشهور صاحب الخلاصة،المشهورة بألفية ابن مالك،المتوفي ٦٧٢).

(٦) ألفية ابن مالك (بيت ٩٣).

(٧) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك(ج١\ص١٣٣).

فأما "قبل" في من الأسماء التي إذا أضيفت إلى شئ صار من جنسه وألحق بنوعه، ومثلها"بعد" فهما إن أضيفا إلى ظرف الزمان صارا من جنسه،وانتصبا انتصاب ظرف الزمان، كقولك:(قدمت البلد قبل زيد،وسافرت بعده)،وإن أضيفا إلى ظرف المكان صارا من جنسه،كقولك:(نزلنا قبل المنزلة، وبعد المنهل)،([1]) .

"نا" ضمير متكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

**المطلب الثاني: تعريف شرع من قبلنا باعتبار كونه مركبا:**

بعد بحث وتتبع في كتب الأصوليين لم أقف على تعريف لشرع من قبلنا،سوى ما ذكره بعض المتأخرين من الأصوليين، فمن هذه التعريفات ما يلي:

**١: التعريف الأول:** هو"مانقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة"([2]).

وقد يعترض على هذا التعريف بأنه فقد ضابطا مهما،حيث أطلق قوله: "ما نقل إلينا"،ولم يقيد بالأحكام دون غيرها كالعقائد؛لأنه لاخلاف بين العلماء في أن الأنبياء متفقون على أصل دينهم، فلاحاجة إلى البحث عنه هل هو شرع لنا أم لا؟،فكان من اللائق أن يضيف إلى هذا قيد "الأحكام"، ويقول: "مانقل إلينا من أحكام الشرائع..."؛لأنه ضابط مهم جدا.

**٢:التعريف الثاني:**"مانقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع لله تعالى"([3]).

فهذا التعريف وإن اشتمل على الضابط المفقود من التعريف الأول إلا أنه لايستغني عن إضافة قيد آخر لابد منه، وهو: أن تنقل تلك الأحكام بطريق صحيح موثوق، والطريق الصحيح: الكتاب والسنة، ولوقال: "مانقل إلينا بطريق صحيح" لكان أحسن.

**٣: التعريف الثالث:**"هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسلهم،كشرائع أهل الكتاب"([4]).

---

(١) اللمحة في شرح الملحة(ج١\ص٤٥١)،لابن الصائغ.

(٢) تعريف عياض السلمي، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله(ج١\ص١٨٩).

(٣) هذا التعريف للدكتور عبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن،(ج١٣\ص٩٧٢).

(٤) و هذا لعبدالله بن يوسف الجديع العنزي، تيسير علم أصول الفقه(ج١\ص١٦٧).

هذا التعريف وإن توافرت فيه أغلب القيود إلا أنه فقد قيدا مهما أيضا،وهو:"النقل"،لأن أحكام الشرائع السابقة إن لم تكن منقولة في شرعنا فليس هذا محل كلام العلماء، بل تكون من الإسرائيليات، فالمعتبر هنا النقل في شرعنا.

**التعريف الراجح:**

ومن خلال هذه التعريفات فالراجح في تعريف شرع من قبلنا أن يقال هو "ما نقل إلينا بطريق صحيح من أحكام الشرائع السماوية السابقة".

**شرح التعريف:**

فلفظ"مانقل" إخراج مالم ينقل في شرعنا،والقول"بطريق صحيح" قيد يخرج كل مالم ينقل بطريق صحيح،والطريق الصحيح:ـ كماسبق ـ هو الكتاب والسنة الصحيح،وأما مالم ينقل في شرعنا فلايندرج تحت شرع من قبلنا،ولفظ"من أحكام الشرائع" يخرج غير الأحكام كأصول الدين،وهو التوحيد؛ لأن الأنبياء متفقون في هذا، ولفظ "السماوية" قيد يخرج أيضا الأحكام غير السماوية،كالوثنية ونحوها، فهذا ليس من باب شرع من قبلنا.

**المطلب الثالث: الإسرائيليات وعلاقتها بشرع من قبلنا:**

**المراد بالإسرائيليات:**

الإسرائيليات:جمع إسرائيلية،نسبة إلى بني إسرائيل،والنسبة في مثل هذا تكون لعجُز المركب الإضافي لا لصدره، وإسرئيل هو: يعقوب عليه السلام أي: عبد الله، وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد، إلى عهد موسى ومن جاء بعده من الأنبياء، حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم(١).

فلفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أنَّه يراد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فيراد به ما يعم اللون اليهودى واللون النصرانى للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية.

وإنما أطلق على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات"، من باب التغليب للجانب اليهودى على الجانب النصرانى، فإن الجانب اليهودى هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة

(١) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير(ج١\ص١٢).

أهله، وظهور أمرهم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالَم ودخل الناس فى دين الله أفواجاً(١).

**أقسام الإسرائيليات:**

تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، وهى ما يأتى:

القسم الأول: ما يُعلم صحته بأن نُقِل عن النبى صلى الله عليه وسلم نقلاًصحيحاً، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى، (٢)أو كان له شاهد من الشرع يؤيده، وهذا القسم صحيح مقبول.

القسم الثانى: ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته.

القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثانى، وهذا القسم نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نُكذِّبه، وتجوز حكايته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أُنزِلَ إلينا ... " الآية(٣).

**العلاقة بينها وبين شرع من قبلنا:**

وعلى هذا فيظهر: أن الوثنية والبوذية وغيرهما من الديانات الشركية لا تدخل تحت شرع من قبلنا، وكذا ما نقل من أهل الكتاب لابطريق صحيح،-وهو ما يسمى بالإسرائيليات- فليس من شرع من قبلنا.

---

(١) التفسير والمفسرون(ج١\ص١٢١)، للدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: ١٣٩٨هـ).

(٢) حديث رقم (١٢٢).

(٣) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب قول ىمنا بالله وما أنزل ألينا رقم الحديث (٤٢٣٨).

## المبحث الثاني: حكم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا،وفيه مطلبان:

### المطلب الأول: تعبد النبي صلى الله بشرع من قبلنا قبل البعثة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

١: **القول الأول**: ذهب بعض العلماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من قبله قبل النبوة، وهو المختار عند الحنفية،وابن الحاجب من المالكية،والبيضاوي من الشافعية،والصحيح من مذهب الحنابلة،(١).

٢: **القول الثاني**:ذهب جمهور المتكلمين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشريعة من قبله قبل البعثة،وهو مذهب مالك وأصحابه،(٢).

واختلف المثبتون أيضا في شريعة كان يتعبد بها؟.

حكى الزركشي(٣) مذهبين في ذلك:

المذهب الأول: أنه كان متعبدا بشرع قطعا، ثم اختلفوا:

١- فقيل: كان على شريعة آدم - عليه السلام -، لأنه أول الشرائع. وقيل:﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾ (٤).

٢-قيل: إبراهيم، لقوله تعالى:﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ (٥)

٣-قيل: على شريعة موسى.

---

(١) ،وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(ح٣\ص٢٦٦)، الإبهاج في شرح المنهاج(ج٢\ص٢٧٦)، العدة في أصول الفقه(ج٣\ص٧٦٥)و .

(٢) المعتمد في أصول الفقه (ج٢\ص٢٢).

(٣) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، عالم بفقه الشافعية والأصول.ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة، وأخذ عن الإسنوي ومغلطاي وابن كثير والأذرعي وغيرهم، من مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه،الديباج في توضيح المنهاج،وتوفي يوم الأحد ثالث رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة) المرجع: حسن المحاضرة(١\ص٤٧٣)،والإعلام للزركلي(ج٦\ص٦٠).

(٤) سورة الشورى: الآية: ١٣).

(٥) سورة آل عمران الآيية:٦٨).

٤-قيل: عيسى، لأنه أقرب الأنبياء إليه. ولأنه الناسخ المتأخر، ولا يقال كان من أمة ذاك النبي كما يقال كان على شرعه.

٥-قيل: كان متعبدا بشريعة كل من كان قبله إلا ما نسخ واندرس.

٦- قيل: يتعبد لا ملتزما دينا واحدا من المذكورين

٧-قيل: كان متعبدا بشرع ولكنا لا ندري بشرع من تعبد

المذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبدا بشيء منها قطعا، وهو الذي صار إليه جماهير المتكلمين. ثم اختلفوا:

١-فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلا، إذ لو تعبد باتباع أحد لكان عصى منمبعثه، بل كان على شريعة العقل.

٢-ذهبت عصبة أهل الحق (١) إلى أنه لم يقع ولكنه ممتنع عقلا؛لأنه لو كان على دين لنقل، ولذكره - عليه السلام -، إذ لا يظن به الكتمان،([٢]).

ومن الأصوليين من قضى بالجواز،وتوقف في الوقوع،كالغزالي،والقاضي عبد الجبار،وغيرهما من المحققين([٣]).

وحكى الغزالي([٤]) في المنخول الإجماع عن المعتزلة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على شرعة رسول،فإنه يورث التنفير،فإن التابع لايكون متبوعا([٥]).

وقال في المستصفى: "والمختار أن جميع هذه الأقسام جائز عقلا، لكن الواقع منه غير معلوم بطريق قاطع، ورجم الظن فيما لا يتعلق به الآن تعبد عملي لا معنى له،

---

(١) وكأنه يريد الأشاعرة.

(٢) البحر المحيط للزركشي(ج٨\ص٣٩).

(٣) الإحكام في أصول الأحكام (ج٤\ص١٣٧).

(٤) محمد بن محمد أبو حامد الطوسي المعروف بالغزالي الفقيه الشافعي ،كان إماما في علم الفقه مذهبا وخلافا وفي أصول الديانات والفقه،ولد رحمه الله بطوس سنة خمسين وأربع مائة، السنة التي توفي فيها الماوردي، وأبو الطيب الطبري،مات يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مائة، عن خمس وخمسين سنة، ودفن بمقبرة الطابران وهي قصبة بلاد طوس رحمه الله، من مصنفاته: المستصفى، في أصول الفقه،والمنخول من تعليقات الأصول)، المصدر:طبقات الشافعيين(ج١\ص٥٣٥)لابن كثير،و تاريخ دمشق،لابن عساكر(ج٥٥\ص٢٠٠).

(٥) المنخول من تعليقات الأصول(ج١\ص٣١٨).

فإن قيل: الدليل القاطع أنه لم يكن على ملة أنه لو كان لافتخر به أولئك القوم ونسبوه إلى أنفسهم ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم وتتوفر الدواعي على نقله.

قلنا: هذا يعارضه أنه لو كان منسلخا عن التكليف والتعبد بالشرائع لظهر بمخالفته أصناف الخلق وتوفرت الدواعي على نقله، ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعث معجزة خارقة للعادة، وذلك من عجائب أموره، وللمخالف شبهتان:

الأولى: أن موسى وعيسى دعوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله تعالى فكان هو داخلا تحت العموم، وهذا باطل من وجهين:

**أحدهما:** أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغة حتى ننظر في فحواه فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا – صلى الله عليه وسلم – والمقايسة في مثل هذا باطل، وإن كان عموم فلعله استثنى عنه من ينسخ شريعتهما.

**الثاني:** أنه ربما كان زمانه زمان فترة الشرائع واندراسها وتعذر القيام بها ولأجله بعث – صلى الله عليه وسلم –، فمن أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما؟

الثانية: من شبههم أنه – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي ويحج ويعتمر ويتصدق ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة، وذلك لا يرشد إليه العقل.

قلنا: هذا فاسد من وجهين:

**أحدهما:** أن شيئا من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى إثباته بالظن.

**الثاني:** أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا تحريم إلا بالسمع ولا حكم قبل ورود الشرع، وترك الميتة عيافة بالطبع كما ترك أكل الضب عيافة، والحج والصلاة إن صح فلعله تبركا بما نقل جملته من أنبياء السلف، وإن اندرس تفصيله،انتهى(١).

(١) المستصفى للغزالي(ج١\ص١٦٥).

**المطلب الثاني: تعبدالنبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا بعد البعثة:**

قال الآمدي:"اختلفوا في النبي عليه السلام وأمته بعد البعث هل هم متعبدون بشرع من تقدم؟

فنقل عن أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الراويتين عنه وعن بعض أصحاب الشافعي أن النبي عليه السلام كان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي إليه، لا من جهة كتبهم المبدلة ونقل أربابها.

ومذهب الأشاعرة والمعتزلة المنع من ذلك، وهو المختار، ويدل على ذلك أمور أربعة:

**الأول**: "أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال له: " بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» " ولم يذكر شيئا من كتب الأنبياء الأولين وسننهم، والنبي عليه السلام أقره على ذلك ودعا له، وقال: " «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله "(١)، ولو كانت من مدارك الأحكام الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها، ولم يجز العدول عنها إلى اجتهاد الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتها.

**الثاني**: أنه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبله وكذلك أمته، لكان تعلمها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على النبي عليه السلام مراجعتها وأن لا يتوقف على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي لا يخلو للشرائع الماضية عنها، ولوجب أيضا على الصحابة بعد النبي عليه السلام مراجعتها والبحث عنها والسؤال لناقليها عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم؛ كمسألة الجد، والعول، وبيع أم الولد، والمفوضة، وحد الشرب وغير ذلك، على نحو بحثهم عن الأخبار النبوية في ذلك، وحيث لم ينقل شيء من ذلك علم أن شريعة من تقدم غير متعبد بها لهم.

**الثالث**: أنه لو كان متعبدا باتباع شرع من قبله إما في الكل أو البعض، لما نسب شيء من شرعنا إليه على التقدير الأول، ولا كل الشرع إليه على التقدير الثاني، كما لا ينسب شرعه عليه السلام إلى من هو متعبد بشرعه من أمته، وهو خلاف الإجماع من المسلمين.

---

(١) أخرجه أحمد في مسنده (ج٣٦\٤١٦)ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة(ج٢\ص١٦٦).

**الرابع**: أن إجماع المسلمين على أن شريعة النبي عليه السلام ناسخة لشريعة من تقدم فلو كان متعبدا بها؛ لكان مقررا لها ومخبرا عنها لا ناسخا لها ولا مشرعا، وهو محال.فإن قيل على الحجة الأولى إنما لم يتعرض معاذ لذكر التوراة والإنجيل؛ اكتفاء منه بآيات في الكتاب تدل على اتباعهما على ما يأتي، ولأن اسم الكتاب يدخل تحته التوراة والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة(١).

وقال علاء الدين الحنفي(٢):فذهب كثير من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وطائفة من المتكلمين إلى أنه – عليه السلام – كان متعبدا بشرائع من قبلنا من الأنبياء – عليهم السلام – وأن كل شريعة ثبتت لنبي فهي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل على الانتساخ فعلى هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها، وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه – عليه السلام – لم يكن متعبدا بشرائع من قبلنا وأن شريعة كل نبي ينتهي بوفاته.....،(٣).

(١) الإحكام في أصول الأحكام(ج٤\ص١٤٠).

(٢) عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عَلَاء الدِّين البُخَاري الحنفي: فقيه حنفي من علماء الأصول. من أهل بخارى، له تصانيف، منها: " شرح أصول البزدوي، شرح المنتخب الحسامي، توفي سنة:٧٣٠هـ )، المرجع: الإعلام للزركلي(ح٤\ص١٣).

(٣) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي(ج٣\ص٢١٢).

## المبحث الثالث: المقارنة بين الشرائع السماوية:

إن من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على البشر بعد نعمة الخلق والإيجاد أن يبعث إليهم رسلا من أنفسهم،توحى إليها من الله عز وجل داعين إلى الصراط المستقيم،مبشرين من اتبعهم،ومنذرين لمن خالفهم،حاملين لكتب وشرائع منزلة من رب العالمين،مؤيدين بمعجزات تبهر عقول العالمين،وهذه الشرائع كلها بما أنها من الله سبحانه وتعالى،نجد بينها علاقة وثيقة،وهي علاقة الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ودين الأنبياء كلهم الإسلام،كما أخبر الله بذلك في غير موضع،بل من أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل،ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع،ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع،ومن كذب واحدا من فقد كذب الجميع،لأن كل رسول يصدق الآخر،ويقول:إنه رسول صادق،ويأمر بطاعته،فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه،ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته،ولهذا كان دين الأنباء واحدا"،(١)

**الأدلة:**

**من الكتاب:**قال الله تعالى مبينا لذلك،وأنه يجب على المؤمنين تصديق جميع الرسل:﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨٥ ﴾ (٢).

وقال تعالى:﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ (٣).

---

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية،قسم أصول الفقه(ج١٩\ص١٨٠).

(٢) سورة البقرة الآية:٢٨٥).

(٣) سورة الشورى الآية: ١٣).

وقال تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾﴾(١).

فهذه الآيات وأمثالها دليل على عدم جواز التفريق بين الرسل؛ لأنهم حاملون مبدأ واحدا ،وهو عبادة الله وحده؛ولأن كل رسول منهم يصدق الذي قبله.

**من السنة:**

مارواه الإمام مسلم في صحيحه: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أنا أولى الناس بابن مريم،الأنبياء أولاد علات،وليس بيني وبينه نبي"(٢).

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث:"جمهور العلماء معنى الحديث أصل إيمانهم واحد،وشرائعهم مختلفة،فإنهم متفقون في أصول التوحيد،وأمافروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف،وأماقوله صلى الله عليه وسلم:"ودينهم واحد" فالمراد أصو التوحيد وأصل طاعة الله،وإن اختلفت صفنها وأصول التوحيد والطاعة جميعا" (٣).

قوله صلى الله عليه وسلم:"أولاد علات" قال العلماء: أولاد العلات هم الإخوة لأب من أمهات شتى،وأما لإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان،(٤).

**المعقول:**

ذلك أن كل شريعة جاءت مؤكدة ومصدقة للأخرى،تحافظ على الأسس الثابتة التي أرستها الشريعة السابقة،ثم تزيد عليها ما شاء الله زيادته،فنرى مثلا أن شريعة التوراة قد عنيت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك،لاتقتل،ولا تسرق،حيث كان الطابع البارز فيها طابع تحديد الحقوق وطلب العدل والمساواة بينها.

---

(١) سورة المؤمنون الآية:٥١-٥٢).

(٢) صحيح مسلم كتاب الفضائل،باب فضل عيسى عليه السلام(ج٤/ص١٨٣٧).

(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج(ج١٢\ص١٢٠).

(٤) ينظر تحقيق فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم(ج٤\ص١٨٣٧).

ثم نرى شريعة الإنجيل تجيء بعدها فتقر المبادئ الأخلاقية وتؤكدها،ثم ترقى فتزيد عليها آدابامكملة،كقوله:"لاتراء الناس بفعل الخير،وأحسن من أساءإليك"،فالطابع البارز فيها التسامح،والرحمة والإيثار والإحسان.

تجيء شريعة القرآن فنراها تقرر مبادئ الخير كلها في نسق واحد،كمافي قوله تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾ (١).مقدرة لكل درجته في الميزان القيم،قال تعالى:﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ ﴾ (٢).

وقال تعالى أيضا:﴿ وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦ ﴾ (٣)انتهى(٤).

والأحكام في كل شريعة قسمان: أصول،وفروع:

فالأصول هي: الإيمان بالله،واسمائه وصفاته،والإيمان بالبعث والجزاء،وبالجنة والنار، والاستسلام لله وحده وإفراده بالعبادة.

وهذا القسم قداتفقت عليه شرائع الأنبياء جميعا،كماقال تعالى:﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ (٥).

وقال تعالى أيضا:﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ (٦).

---

(١) سورة النحل الآية:٩٠).

(٢) سورة الشورى الآية:٤٠).

(٣) سورة النحل الآية:١٢٦).

(٤) أحكام الشرائع السما السابقة،وموقف العلماء الأصوليين منها، بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى(ص٣٤_٣٥).

(٥) سورة آل عمران الآية:١٩).

(٦) سورة آل عمران الاية: ٨٥).

وأما الفروع فقد اختلفت الشرائع فيها(١).

فبعد هذا الإيضاح نجد أن العلاقة بين الشرائع هي علاقة تصديق،وأن الشريعة الإسلامية هي الدين الخاتم،وعلاقتها لماقبلها هي علاقة تصديق وتأييد لمابقي من أحكامها الأصلية، وتصحيح لماطرء عليها من البدع والإضافات،ودعوة لاتباع جميع الشرائع ولعموم الناس أن يدخلوا في الإسلام، الدين الخاتم ويتركو ما سواه، قال تعالى:﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾ (٢).

وقال تعالى:﴿ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ﴾ (٣).

فالنتيجة من هاتين الآيتين أن الشريعة الإسلامية هي الخاتمة لجميع الشرائع، والناسخة لناسخة لها، والواجب على البشر كافة الدخول في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة لها والاستسلام لأوامرها،فمن عمل بالإسلام وبغيره لايقبل من العمل،فالأصل في الشرائع السابقة الخصوص،وفي الشريعة الإسلام العموم،فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان والله أعلم (٤).

---

(١) أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله للسلمي(ج١\ص١٨٩).

(٢) سورة الأحزاب الآية:٤٠).

(٣) سورة المائدة الآية:٤٨).

(٤) أحكام الشرائع السماوية السابقة(ص٣٦).

## المبحث الرابع: أقسام شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

### المطلب الأول: ماجاء في شرعنا ووافقه:

إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من الأحكام الشرعية، التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم،على ألسنة رسلهم، ونص على أنها مكتوبة علينا،كماكانت مكتوبة عليهم فلا خلاف في أنها شرع لنا،وقانون يجب علينا اتباعه،بتقرير شرعنا لها،كقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾ (١)، دلت هذه الآية على أن الصوم واجب علنا،كماكان واجبا على من قبلنا(٢).

ونصر هذا غير واحد من المعلماء،منهم : ابن رشد حيث قال: فأما ما منها في الكتاب- أي أحكام الشرائع السابقة- ونحن مأمورون به،فإنما نحن مأمورون به من جهة ماهو في الكتاب لامن جهة ماهو شرع من قبلنا(٣).

وقال الشنقيطي(٤):وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع من قبلنا» ، أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا، وهو ماثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا،ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا،كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا،

---

(١) سورة البقرة الآية: ١٨٣).

(٢) علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف،(ج١\ص٩٣).

(٣) الضروري في أصول الفقه(ج١\ص٩٨) لابن رشد.

(٤) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرّس من علماء شنقيط،ولد عام خمس وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة،تلقى العلم على يديه أفواج لا يحصون من طلاب العلم ومن أبرزهم: الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان،قال عنه الشيخ محمد عطية سالم :بأنه صاحب أخلاق عالية من المروءة والإيثار والزهد في الدنيا وملاذها، والرغبة في الآخرة وما يقرب إليها،توفي رحمه الله في مكة المكرمة ضحوة يوم الخميس في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة من عام ثلاثة وتسعين وثلاثمائة وألف للهجرة،من مصنفاته:مذكرة في اصول الفقه، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،)، المصدر:وسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية(ج١٠\ص١)،الإعلام ٠ ج٦\ص٤٥).

كمافي قوله تعالى:﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾ (١).

وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾﴾ (٢)انتهى(٣).

فشرع من قبلنا إذا وافق شرعنا فهو شرع لنا، والعمل فيه لايعني أنه عمل بالتوراة، بالقرآن(٤).

بين كل واحد من هؤلاء العلماء أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا مايقرر أنه شرع لنا وليس حكما خاصا بهم فإنه يكون شرعا لنا،ونحن مكلفون به من طريق شرعنا،لا أنه شرع من قبلنا.

**المطلب الثاني: مانسخ في شرعنا:**

النوع الثاني من أنواع شرع من قبلنا:مادل دليل على أنه خاص بهم وجاءت الشريعة على نسخه،فهذا لاخلاف أيضا بأنه ليس شرعا لنا، ولايجوز لنا العمل به.

---

(١) سورة المائدة: الاية ٤٥).

(٢) سورة البقرة الآية:١٧٨).

(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(ج١\ص٣٧٩).

(٤) بيان المعاني[مرتب حسب ترتيب النزول] لعبدالقادر ابن ملا العاني(ج٦\ص١٠٧).

يقول أبو إسحاق الشيرازي(١):"شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه"(٢)،فمفهول قوله: إلاماثبت نسخ أن ماثيت في شرعنا نسخه ليس شرعا.

وبهذا صرح الجويني حيث قال:"فإن من العلماء من قدر شرائع الأنبياء الماضية شرعا لنا إذا لم يثبت في شرعنا ناسخ له على التعيين"(٣).

فإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه الأحكام،وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا، فلاخلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل الناسخ من شرعنا،مثل ماكان في شريعة موسى من أن العاصي لايكفر ذنبه إلا أن يقتل نفسه،ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لايطهر بقطع ماأصيب منه،وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصرا حمله على الذين من قبلنا ورفعه الله عنا(٤).

فالأحكام شرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة ببيان كونها منسوخة لم تشرع لهذه الأمة.

كما في قوله تعالى في تحية أهل يوسف له:﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ﴾(٥)، فهذا منسوخ في شريعتنا لهذه الأمة، ومن الدليلعلى نسخه قوله – صلى الله عليه وسلم –: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(٦).

---

(١) الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الفيروزأبادي الملقب جمال الدين؛ فقيه شافعي،سكن بغداد، وتفقه على جماعة من الأعيان منهم أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد بن أمين وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البيضاوي وأبو القاسم منصور بن عمر الكرخي وغيرهم،ولد فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وَتِسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَة، وتوفي لَيْلَة الحَادِي وَالعِشْرِيْنَ مِنْ جُمَادَى الآخِرَةِ، سَنَةَ سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَة بِبَغْدَادَ، مصنفاته كثيرة منها:اللمع في أصول الفقه، والمعونة في الجدل، المصدر: سير أعلام النبلاء(ج١٨\ص٤٥٢)،ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(ج١\ص٢٩) لأبي العباس البرمكي.

(٢) التبصرة في أصول الفقه(ج١\ص٢٨٥).

(٣) البرهان في أصول الفقه(ج١\ص١٨٨).

(٤) علم أصول الفقه للخلاف(ج١\ص ٩٣).

(٥) سورة يوسف الآية: ١٠٠).

(٦) صحيح رواه الترمذي،(ج٣\ص٤٥٧)،تحقيق أخمدشاكر،وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(٧\ص٥٤).

وكثير من التشديد في الشرائع كان على من قبلنا من الأمم وضعه الله تعالى عن هذه الأمة تخفيفا منه ورحمة، فاستجاب قول المؤمنين:﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٨٦﴾ (١).

وقال في صفة النبي – صلى الله عليه وسلم --:﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧﴾"(٢)،يريد بذلك أهل الكتاب،فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف(٣).

فتخلص من هذا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد في شرعنا ما يدل على نسخه،وهذا لاخلاف بين العلماء، والله أعلم.

**المطلب الثالث: ماسكت عنه شرعنا:**

النوع الثالث من أنواع شرع من قبلنا:ماجاء في شرعنا وسكت عنه،دون بيان نسخه وعدم بيان كونه شرعا لنا،وهذا النوع هو محل خلاف الأصوليين.

وما حكي في القرآن والسنة من شرائع النبياء السابقين يمكن تقسيمه إلى الأقسام التالية:

١: ما حكاه الله عنهم أو حكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وورد في شريعتنا ما يبطله:

وهذا لا خلاف في أنه ليس بحجة، ومثاله قوله تعالى:﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ

(١) سورة البقرة الآية:٢٨٦).

(٢) سورة الأعراف الآية:١٥٧).

(٣) تيسير علم أصول الفقه للنعزي(ج١\ص١٦٨).

ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿١٤٦﴾ (١).

٢ – ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده:

وهذا لا خلاف في أنه شرع لنا، ولكن الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لا ما ورد في شرائع الأنبياء السابقين.

ومثاله: قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ (٢)،فهذه الآية تدل على أن الصيام كان مشروعا على من قبلنا من الأمم ثم فرض علينا.

٣ – ما نقل إلينا ولم يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا:فهذا هو محل الخلاف بين العلماء، أهو شرع لنا يلزمنا العمل به أم لا؟.

ومثاله: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ (٣)،فهذه الآية تدل على مشروعية الجعالة في شريعة يوسف عليه السلام.وقوله تعالى في قصة ناقة صالح:﴿ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ ﴾ ،(٤)

فهذه الآية تدل على مشروعية قسمة الماء مهايأة، فهل يجوز الاستدلال بالآية على جواز ذلك في شرعنا؟(٥).

فهذه خلاصة أنواع شرع من قبلنا،و الأخير هو محل اختلاف بين الأصوليين،وسيكون محل بحث البحث إن شاء الله تعالى،والله أعلم.

---

(١) سورة الأنعام الآية:١٤٦).

(٢) سورة البقرةالآية:١٨٣).

(٣) سورة يوسف الآية:٧٢).

(٤) سورة القمرالآية:٢٨).

(٥) أصُولُ الفِقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ(ج١\ص١٩٠).

## المبحث الخامس: حجية شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب:

### المطلب الأول: الأقوال في مسألة حجية شرع من قبلنا:

**تحرير محل النزاع:**

تقدم أن أحكام الشرائع السابقة الورادة في شرعنا على ثلاثة أنواع:

١ :ما أجمع العلماء أنه شرع لنا، وهو:ماثبثت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا،وجاء في مايدل على أنه شرع لنا أيضا.كالقصاص،كقوله تعالى:﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾[1]مع قوله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى﴾ (٢).

٢ :ماأجمع على أنه ليس شرعا لنا:وهو أمران:

أ:مالم يرد في شرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات.

ب:ماورد في شرعنا، وصرح بنسخه في شرعنا،كرفع الإصرار كما في قوله تعالى:﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾(٣)

٣: ماورد في شرعنا، ولم يرد فيه مايدل على أنه شرع لنا،كماأنه لم يصرح في شرعنا بنسخه،فهذا هو محل خلاف العلماء.

واختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:

١ :المذهب الأول: ذهب الحنفية(٤)والمالكية(٥) والحنابلة(٦)وبعض الشافعية(٧)

---

(١) سورة المائدة: الآية ٤٥).

(٢) سورة البقرة: الآية:١٧٨).

(٣) سورة البقرة: الآية:٢٨٦).

(٤) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب(ج٣\ص٢٧٠).

(٥) الفروق للقرافي(ج٤\ص١٩٠) و شرح تنقيح الفصول(ج١\ص٣٠٠).

(٦) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه(ج٨\ص ٣٧٦٩) و شرح الكوكب المنير(ج٤\ص ٤١٢).

(٧) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(ج١\ص٤٤١) للإسنوي، ونهاية السول شرح منهاج الوصول(ج١\ص٢٥٦).

٢: المذهب الثاني: أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وليس بحُجَّة،وهو اختيار الشافعية، كإمام الحرمين،والشيرازي،والآمدي،والبيضاوي(١)وهو رواية عن الإمام أحمد،وبه قالت المعتزلة(٢).

اختلف رأئ الشافعية في شرع من قبلنا على أكثر من ثلاثة أوجه: فمنهم من قال: ليس بشرع لنا. ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ومنهم من قال: شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره. ومنهم من قال: شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال: شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره(٣)

وللشافعي في المسألة قولان،وله ميل إلى المذهب الأول وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة وتابعه معظم أصحابه(٤).

وليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا، وأول من يتفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك،(٥).

**المطلب الثاني: الأدلة في المسألة:**

**١: أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا:**

استدل القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل،وهي كالتالي:

---

(١) البرهان في أصول الفقه(ج١\ص١٩٢)، واللمع في أصول الفقه(ج١\ص٦٣)
والإحكام في أصول الأحكام(ج٤\ص١٣٧)، والإبهاج في شرح المنهاج(ج٢\ص٢٧٦)للبيضاوي.

(٢) المعتمد في أصول الفقه(ج٢\ص٢٢)لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى:٤٣٦).

(٣) اللمع في أصول الفقه(ج١\ص٦٣)،لأبي إسحاق الشيرازي.

(٤) البرهان في أصول الفقه(ج١\ص١٨٩).

(٥) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول(ج٢\ص٣١).

**أولا: من الكتاب:**

**١ :الدليل الأول**قوله تعالى:﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾ [1] وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – باتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون هو متعبداً بشرع من قبله، فيجب ذلك في كل ماثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ.

فإن قيل: المراد به التوحيد والدليل عليه هو أنه أضافه إلى الجميع والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد، فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيه.

قيل: اللفظ عام في التوحيد وفي الأحكام فيجب أن يحمل على الجميع إلا ما خصه الدليل(٢).

**٢ : الدليل الثاني** قوله تعالى:﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ﴾ [3] وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – مثل شرع غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولا فرق بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة.

**٣:الدليل الثالث** قوله تعالى:﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ﴾ [4] ،وجه الدلالة: أنه عبر بلفظ "– يحكم بها النبيون " بصيغة الجمع،فيعم جميع الأنبياء – عليهم السلام – ومحمد – صلى الله عليه وسلم – من جملة الأنبياء فوجب عليه الحكم بالتوراة، فيكون متعبداً بشرع من قبله.

**٤ : الدليل الرابع** قوله تعالى:﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤﴾ (٥)،وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى بين أن من لم يحكم بما أنزل اللَّه فقد

---

(١) سورة الأنعام:الآية ٩٠).

(٢)التبصرة في أصول الفقه(ج١\ص٢٨٦).

(٣) سورة الشورى: الآية:١٣).

(٤) سورة المائدة: الآية:٤٤).

(٥) سورة المائدة: الآية:٤٤).

خرج عن الملَّة، والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو مما أنزل اللَّه، فَيجب العمل بها.

**٥: الدليل الخامس** قوله تعالى:﴿ ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٢٣ ﴾(١).

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر نبينا محمداً – صلى الله عليه وسلم – باتباع مِلَّة إبراهيم – عليه السلام –، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيكون متعبداً بشرع من قبله.

ربما يعترض المعترض على تلك الأدلة فيقول:إن تلك الآيات الخمس لا تصلح للاستدلال بهاعلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن المراد من تلك الآيات إنما هوالتوحيد، والأصول الكلية المعلومة في أصول الدين، ودلالة الأدلة على وحدانيته وصفاته، ونحو ذلك، وهذه الأمور مشتركة بين جميع الشرائع، وأما الأحكام الفرعية فإن الشرائع فيها مختلفة، فلا يمكن اتباع الجميع فيها، خاصة أن فيها الناسخ والمنسوخ.

**جوابه:**

إن ألفاظ تلك الآيات عامة وشاملة لأصول الدين وفروعه، فيجب حملها على هذا العموم، ولا يجوز تخصيص لفظ إلا بدليل ولادليل صحيح هنا، فينتج: أن شرع من قبلنا شرع لنا في الفروعوالأصول، ونعمل بالحكم الناسخ منها، ونترك العمل بالحكم المنسوخ كمانفعل بشريعتنا(٢).

**الأدلة من السنة:**

**الدليل السادس:** "أنه – صلى الله عليه وسلم – طلب منه القصاص في سن كسرت، فقال: كتاب الله يقضي بالقصاص" (٣) وليس في القرآن قصاص السن إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى:﴿ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ ﴾ (٤)فدل هذ على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

---

(١) سورة النحل:الآية: ١٢٣).

(٢) انظر: الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ(ج٣\ص٩٧٤).

(٣) البخاري(باب الصلح في الدية:ج٣\ص١٨٦)ومسلم(باب اثبات القصاص في الأسنان:ج٣\ص١٣٠٢).

(٤) سورة المائدة:الآية ٤٥).

**الدليل السابع**:قوله – صلى الله عليه وسلم – «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (١)وقرأ قوله تعالى:﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٰٓ ﴿١٤﴾﴾ (٢).

وجه الدلالة: أن الآية خطاب مع موسى – عليه السلام – فلو لم يكن نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – متعبداً بما كان عليه موسى – عليه السلام – لما صح استدلاله بتلك الآية، ولكان ذكر الآية بلا فائدة.

**٣: المعقول:**

١:أن اللَّه تعالى إذا شرع حكما شرعيا فى حق أُمَّةمن الأمم السابقة فإن هذا يدل على أمرين:

أولهما: أن اللَّه سبحانه لم يشرعه إلا لأن مصلحة هذه الأُمَّة قد اقتضت هذا الحكم.

ثانيهما: أنه لم يشرعه إلا لأنه قد اعتبره لكل زمان، ولكل مكان، ولكل مكلَّف؛ حيث إنه شرع مطلق فيدخل فيه كل مكلَّف.

ونظراً إلى هذين الأمرين فإن الحكم الذي أنزله اللَّه تعالى في أيشريعة يجب أن يستمر من حين نزوله إلى أن ينسخ، وبناء على ذلكفيجب العمل بما جاء في الشرائعالسابقة حتى يرد دليل على نسخه وإبطاله،(٣).

٢: أن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مناف لما تقدم من الشرائع وكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجب البقاء عليه والدليل عليه شريعة الرسول عليه السلام،ولأنه يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله وكل حكمين أمكن الجمع بينهما لم يصح إسقاط أحدهما بالآخر كإيجاب الصوم والصلاة في شريعتنا، ولأن الله تعالى حكى شرع من قبلنا ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم لم يكن لذكرها فائدة(٤).

---

(١) البخاري(باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر:ج١\ص١٢٢)ومسلم باب قضاء الصلاة الفائتة:ج١\ص ٤٧١).

(٢) سورة طه: الآية: ١٤).

(٣) الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ(ج٣\ص٩٧٥).

(٤)لتبصرة في أصول الفقه(ج١\ص٢٨٦).

**أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا:**

واستدل المخالفون بأدلة كثيرة:

**١: الدليل الأول:**قوله تعالى:﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [1]

فدل على أن كل واحد منهم ينفرد بشرع لا يشاركه فيه غيره.

والجواب: أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد منهم شرع يخالف شرع الآخر كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره.

**٢: الدليل الثاني:**"أنه – صلى الله عليه وسلم – لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال: بالكتاب والسنة والاجتهاد" ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا فزكاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصوبه،([٢]).

ووجه الدلة:أنه لو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه([٣]).

وجوابه: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل؛ لأن في الكتاب آيات تدل على الرجوع إليهما.

**٣:الدليل الثالث:**أنه – صلى الله عليه وسلم – قد غضب لما رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة وقال: " ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؛لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي "([٤]).

وجه الدلالة: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك.

وأجيب عن هذا:أنه إنما نهاه عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير،وكلامنا فيما حكى الله عن دينهم في الكتاب أو ثبت عنهم بخبر الرسول عليه السلام([٥]).

---

(١)سورة المائدة: الآية:٤٨).

(٢) سيق تخريجه.

(٣)المستصفى للغزالي(ج١\ص١٦٦).

(٤) حسن، أخرجه أحمد،والدارمي،وابن عبد البر، انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(ج٦\ص٣٤).

(٥) التبصرة في أصول الفقه(ج١\ص٢٨٧).

**٤ :الدليل الرابع:**قوله – صلى الله عليه وسلم –:"أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود "(١).

وجه الدلالة: أن هذا صريح في أن كل نبي يُبعث إلى قومه فقط،وشريعته اختصت بهم، ولو قلنا:إن شرعهم هو شرع لنا: للزمن ذلك أنا نشاركهم في شرعهم، وهذا يناقض الاختصاص؛ حيثإن مشاركتنا لهم تمنع ذلك الاختصاص.

**جوابه:**

إن هذا لا يفيد أن كل نبي يختص شرعه قومه فقط –كما زعمتم –بل قد يبعث النبي – صلى الله عليه وسلم – بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله، أو بعض شرع من قبله، وهذا لا يمنع من ذلك الاختصاص (٢).

**ومن الأدلة العقلية:**

**٥ :الدليل الخامس:**أن الأُمَّة قد أجمعت على أن هذه الشريعة هيشريعة رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – التي أوحى بها إليه اللَّه تعالى، فلو كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – متعبداً باتباع شرع من قبله في الجملة لما نسب إليه شيء،من شرعنا، ولكان مخبراً عنها، وناقلاً لشرائع من قبله فقط، لاشارعاً لها ابتداء(٣).

نوقش بهذا الدليل: أن اللَّه تعالى إذا تعبد نبينا بشرع من قبلنا لم يكن في ذلك نقص،ولا إقلال من منصبه، ولا جعله تابعاً لغيره؛ لأنه في ذلك قد أطاعالله، واتبعه، ولم يتبع غيره من الأنبياء السابقين.

**٦ : الدليل السادس:**أن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات كالقرآن والأخبار، ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام كما وجب عليهم المناشدة في نقل الأخبار ولرجعوا إليها في مواضع اختلافهم حيث أشكل عليهم،(٤).

---

(١) متفق عليه،البخاري(كتاب التيمم:ج١\ص٧٤)ومسلم(كتاب المساجد ومواضع الصلاة:ج١\ ٣٧٠).

(٢)المهذب في أصول الفقه المقارن(ج٣\ص٩٧٨).

(٣) الإحكام في أصول الأحكام(ج٤\ص١٤١).

(٤) المستصفى(ج١\ص١٦٧).

والجواب عن هذا: أن يقال:إنهلو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغييرلرجع إليها الصحابة.

**٧:الدليل السابع**:أنه – صلى الله عليه وسلم – لو كان متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث، ولكان يرجع أولا إليها لا سيما أحكام هي ضرورة كل أمة فلا تخلو التوراة عنها.

**جوابه**:إنما توقف لأن التوراة مغيرة مبدلة فلم يمكن الرجوع إلى ما فيها فانتظر الحكم من جهة الوحي(١).

فهذه خلاصة الأقوال والأدلة في حجية شرع من قبلنا،والذي يظهر للباحث–والله أعلم – عند النظر في أدلة كل فريق أن شرع من قبلناشرع لنا ما لم في شرعنا ما يدل على نسخه، لقوة أدلة القائلين به،ولكثرة الانتقادات الوارة على أدلة المخالفين،والله أعلم بالصواب.

**المطلب الثالث**: نوع الخلاف في شرع من قبلنا:

قد اختلف في الخلاف في هذه المسألة هل هو لفظي أو معنوي؟على قولين:

**القول الأول**: أن الخلاف معنوي له ثمرة وهو الصواب؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول قد استدلوا بشرع من قبلنا وجعلوه من أدلتهم في إثبات أحكام شرعية، منها:

أنهم استدلوا به على قتل الرجل بالمرأة، حيث إن قوله تعالى:﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾(٢)يدل على ذلك مع أنه خطاب من قبلنا.

كذلك استدلوا به على جواز الجعالة – وهي: الإجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة المعلم – على حذق المتعلم – وقالوا: إنقوله تعالى:﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ (٣) يدل على ذلك مع أنه وارد في شرع من قبلنا.وكذلك استدلوا به على ضمان ما تفسده الدواب المرسلة في الليل؛ حيث إنقوله تعالى:﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ

(١) التبصرة في أصول الفقه (ج١\ص٢٨٨).

(٢) سورة المائدة الآية: ٤٥).

(٣) سورة يوسف:الآية ٧٢).

إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾(١)والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا في الليل.

أما أصحاب المذهب الثاني – وهو القائلون: إنه ليس بحجة –وإن كانت بعض تلك الأحكام جائزة عندهم إلا أنهم لم يستدلوا بشرع من قبلنا، بل استدلوا بأدلة أخرى.

**القول الثاني**: إن الخلاف لفظي، لا ثمرة له؛ حيث إنا نجد أصحاب المذهب الأول – وهم القائلون: إنه حُجَّة – لا يحتجون به لوحده على إثبات حكم شرعي، بل يذكرونه مع عدد من الأدلة الشرعية الثابتة بشرعنا، فهو ليس العمدة عندهم في إثبات الحكم،فهم بذلك موافقون أصحاب المذهب الثاني في أنه ليس بحجة يعتمد عليه لوحده.

**جوابه**:أنا نسلم أن أصحاب المذهب الأول – وهم القائلون: إن شرع مَنقبلنا حُجَّة – لا يستدلون به على إثبات الحكم لوحده، بل يعضدونه بأدلة أخرى ثابتة بشرعنا، ولكنهم اعتمدوه دليلاً معاضداً ومقويا للأدلة الأخرى، ولو لم يوجد في المسألة إلا شرع من قبلنا لاستدلوا به وحده، ولكنهم يذكرونه مع غيره من باب تعاضد الأدلة كما يفعل كثير من المجتهدين حينما يريدون الاستدلال على حكم معين،أما أصحاب المذهب الثاني – وهم القائلون: إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا –فإنهم لا يذكرونه مع الأدلة الثابتة بشرعنا، ولو لم يوجد إلا شرع من ثبلنا لما استدلوا به على إثبات حكم شرعي، فهذا هو الخلاف بين المذهبين، وما دام أنه وجد خلاف، إذن الخلاف معنوي(٢).

(١) سورة الأنبياء:الآية ٧٨).

(٢) المهذب في أصول الفقه المقارن(ج٣\ص٩٧٩_٩٨٠).

## المبحث السادس: المسائل الفقهية المبنية على شرع من قبلنا:

انطلاقا من القول: أن خلاف مسألة شرع خلاف معنوي فإنه ينبي عليه مسائل فقهية، وتترب عليه أحكام شرعية، وهذه المسائل كثيرة،منها:

**١ :الجعالة:تعريفها**: لغة:من الجعل وهو ما يجعل للإنسان على شيء يعمله، وجمعها: جعالات وجعائل(١).

**اصطلاحا**:التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله، كقوله: من رد علي حصاني فله كذا(٢).

**حكمها**:الجعالة عقد مباح شرعا عند المالكية والشافعية، والحنابلة(٣)، إلا أن المالكية يقولون: إنها جائزة بطريق الرخصة، اتفاقا، والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها للغرر الذي يتضمنه عقدها،(٤).

واستدلو بأدلة: من الكتاب،والسنة،والمعقول:

١ :أما الكتاب:فقوله تعالى:﴿ قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢ ﴾ 5 هذه الآية تدل على جواز الجعالة،مع أنه حكاية عن شرع من قبلنا.

٢ : ومن السنة: ماروي عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا:

---

(١) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم(ج٢\ص١١٠٨) ولسان العرب(ج١١\ص١١١) لابن منظور.

(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية(ج٢٤\ص٢٧٣) و معجم لغة الفقهاء(ج١\ص١٦٤)

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ج ٢\ص٧٥٩)لأبي عمرالنمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)،ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل(ج٥\ص٤٥٢)،والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي(ج٨\ص٣١)والمهذب في فقة الإمام الشافعي(ج٢\٢٧١)،والمغني لابن قدامة(ج٦\ص٩٣)،ولإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(ج٦\٣٨٩).

(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية(ج١٥\ص٢٠٨).

(٥)سورة يوسف:الآية ٧٢).

يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: «وما يدريك أنها رقية»، ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما» فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم،(١).

**المعقول:**

ومن المعقول أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع، أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه؛لجهالته، فجازت شرعا للحاجة إليها كالمضاربة،ولم يجزها الحنفية، لما فيها من الغرر والخطر أي الجهالة والاحتمال بالنسبة للملتزم وبالنسبة للقائم بالعمل الذي لا يدري ما يحتاجه من مجهود لإنجاز العمل(٢).

**شروط الجعالة:**

تشترط لصحة عقد الجعالة عند من يرى ذلك شروط أربعة،وهي كالتالي(٣):

**١ :أهلية التعاقد:** يشترط عند الشافعية والحنابلة في الجاعل مالكا كان أو غيره أن يكون مطلق التصرف (بالغا عاقلا رشيدا)،فلا يصح من صبي ومجنون ومحجور سفه..

٢ .:**كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوما.** فإن كان الجعل مجهولا فسد العقد لجهالة العوض، مثل من وجد سيارتي فله ثوب، أو أرضيه، ونحوه، ويكون للواجد (الراد) أجرة مثله، كالإجارة الفاسدة.

---

(١) البخاري(ج٣\ص٩٢)،ومسلم(ج٤\ص١٧٢٧).

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(ج٦\ص٢٠٦).

(٣) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)(ج٥\ص٣٨٧٠)

٣:**أن تكون المنفعة معلومة حقيقة:** مباحا الانتفاع بها شرعا، فلا تجوز الجعالة على إخراج الجن من شخص، ولا على حل سحر مثلا، لأنه يتعذر معرفة كون الجن خرج أم لا، أو انحل السحر أم لا. كما لا تجوز الجعالة على ما يحرم نفعه كالغناء والزمر والنواح وسائر المحرمات. والقاعدة في ذلك: أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة، جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، ومالا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه، لقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾ (١).

٤:**اشترط المالكية ألا يحدد للجعالة أجل،** وقال غيرهم: يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، مثل من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به في المدة استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا يلزمه شيء له، وذلك بخلاف الإجارة.

**٢:المسألة الثانية: ضمان ما أتلفته الدابة المرسلة(النفش):**

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال(٢):

١:**القول ألأول:** أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته،سواء أفسدته في الليل،أو في النهار، وهذ مذهب ليث ابن سعد رحمة الله.

٢:**القول الثاني:** لاضمان عليه أصلا.ومذهب أبي حنيفة.

٣:**القول الثالث:**أن الضمان على أرباب البهائم بالليل، ولا ضمان عليهم فيما أفسدته بالنهار،وهو مذهب مالك،والشافعي،(٣).

وهناك قول رابع روي عن ابن عمر رضي الله عنه،وهو: وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت (٤).

---

(١) سورة المائدة:الآية: ٢

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد(ج٤\ص١٠٧).

(٣) المقدمات الممهدات(ج٣\ص٣٤٣)والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة(ج٩\٢١٢)والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي(ج١٣\ص٤٦٧).

(٤)أنظر بداية المجتهد، المرجع السابق.

**أدلة القائلين المالكية والشافعية:**

استدل المالكية والشافعية على ذلك بأدلة كثيرة،منها:

**١: قوله تعالى:**﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ٧٨﴾(١) (٢)والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا(٣).

٢: ما روي عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره، أن ناقة للبراء كانت ضارية، دخلت في حائط قوم، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، "فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل"(٤).

**أدلة القائلين بأنه لاضمان أصلا:**

**١**: استدلوا بماروا أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء عقلها جبار، والبئر جبار،...."(٥).

قال ابن رشد:وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارا شهادة الأصول له، وذلك أنه تعد من المرسل، والأصول على أن على المتعدي الضمان.ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين، فإن المنفلت لا يملك(٦).

فهذه هي المسألة الثانية من المسائل الفقهية المبنية على شرع من قبلنا.

**٣: المسألة الثالثة:قتل الرجل بالمرأة**:وللعلماء في هذه المسالة قولان(٧):

١:ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجل يقتل بالمرأة(٨)حتى حكى ابن المنذر الإجماع(٩).

---

(١) سورة الأنبياء: ٧٨).

(٢) سورة الأنبياء: ٧٨).

(٣)بداية المجتهد.

(٤)أحرجه ابن ماجه،باب في الحكم فيما أفسدته المواشي،(ج٣\ص٤٢٣)،وابن حبان في صحيحه(ج١٣\ص٣٥٥)،وعبدالرزاق في مصنفه(ج١٠\ص٨١)،وصححه الألباني.

(٥)صحيح البخاري، باب العجماء جبار(ج٩\ص١٢).

(٦) المصدر السابق.

(٧) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبا(ج٧\ص٢٣) للشوكاني.

(٨) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(ج١\ص٨٧٨)،و بداية المجتهد ونهاية المقتصد(ج٤\ص١٨٢).

(٩) نقله عنه ابن رشد في البداية(ج٤\ص١٨٢)،والشوكاني في نيل الأوطار(ج٧\ص٢٣)،ولم أعثر عليه.

٢:وحكي عن علي من الصحابة،والحسن البصر أن الرجل لايقتل بالمرأة.

**أدلة الجمهور:**

استدل الجمهور على قتل الرجل بالمرأة بالأدلة التالية:

**الأول:**قوله تعالى:﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾(١)

ووجه الدلالة:أن الآية عامة تفيد قتل النفس بالنفس إلا ماخصه الدليل،كعدم القتل بالكافر فهذا لاخلاف فيه.

وهذا الخطاب وارد في شرع من قبلنا،وهذ المسألة من المسائل المبنية على شرع من قبلنا.

**الثاني:**مارواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، "فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين"(٢).

**٤:المسألة الرابعة: جعل المنفعة صداقا:**

١: ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا جريا على أصلهم من أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقا والمنافع يجوز أخذ العوض عنها فتصح تسميتها صداق(٣).

٢:وذهب الحنفية إلى أنه لايجوز جعل المنفعة صداقا(٤).

---

(١)سورة المائدة: ٤٥).

(٢) صحيح البخاري(ج٣\ص١٢١)،ومسلم(ج٣\ص١٢٩٩).

(٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي(ج٢\ص٤٤٨)،المجموع شرح المهذب(ج١٦\ص٣٢٩)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(ج٤\ص٣٩٤)،والمغني لابن قدامة(ج٥\ص٤١٢).

(٤) الحجة على أهل المدينة(ج٣\ص٤٢١)،المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)،و المبسوط للسرخسي(ج٥\ص١٠٦).

**أدلة الفريق الأول:**

استدل القائلون بجواز جعل المنفعة صداقا بمايلي:

١:قوله تعالى:﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖ﴾(١) فهذه الآية دليل على جواز جعل المنفعة مهرا،مع أنها حكاية عن شرع من قبلنا،بناء على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا.

٢:مارواه سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: "هل عندك من شيء تصدقها؟" قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا" فقال: ما أجد شيئا، فقال: "التمس ولو خاتما من حديد" فلم يجد، فقال: «أمعك من القرآن شيء؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال: "قد زوجناكها بما معك من القرآن"(٢).

فهذا بعض ما وفقني الله ذكره من المسائل الفقهية المبنية على شرع من قبلنا،وإلى هنا تم بحثي بعد فضل الله وتوفيقه.

هذا ولله الحمد أولا وآخرا ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

(١) سورة القصص: ٢٧).

(٢) صحيح البخاري(ج٧\ص١٧).

**الخاتمة:وتشمل أبرز نتائج البحث،والتوصيات:**

**نتائج البحث:**

توصلت من خلال كتابة هذا البحث إلى نتائج عديدة،أبرزها ما يلي:

١: أن لمسألة شرع من قبلنا فوائد عظيمة لأنه تنبي عليه أحكام شرعية.

٢: أن شرع من الأدلة المختلفة عند الأصوليين.

٣: أحكام الشرائع السابقة الواردة في شرعنا على ثلاثة أنواع:

أ: ماجاء في شرعنا ووافقه.

ب: مانسخ في شرعنا.

ج: ماسكت عنه شرعنا،وهذا هو محل خلاف الأصوليين.

٤: أن الاستدلال بشرع من قبلنا مذهب أكثر العلماء.

٥: أن الإسرائلية،والوثنية،ونحوهما ليست من باب شرع من قبلنا.

٦: أن الخلاف في مسألة شرع من قبلنا خلاف معنوي،تترتب منه أحكام شرعية.

**التوصيات:**

١: أوصي للباحثين الاهتمام بشرع من قبلنا، من جميع جوانبه،لأنه دليل مهم لم تتناول أيدي الباحثين كمايرام.

٢: حمع الآيات الواردة في شرع من قبلنا،في جميع سور القرآن،وبيان اهتمام المفسرين بهذا الجانب.

٣: جمع الأحاديث الواردة في شرع من قبلنا،ودراستها دراسة علمية تركز على الجانب الحديثي والفقهي والأصولي.

وأخيرا أطلب من كل مسلم نظر في هذا البحث إن وجد نقصا أو عيبا أن يسدد الخلل،وأن يصحح الزلات والهفوات، لأن كل عمل قام به غير الله لايخلو من نقص أو عيب، إلا من لاحظته العصمة من الله كالأنبياء،فإنهم معصومون،واختصو بذلك، وأقول:

وإن تجد عيبا فسد الخللا .....فجل من لا فيه عيب وعلا(١)

هذا وصلى الله اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) ملحة الإعراب،(الخاتم، اليت الأخير).

## الفهارس العامة :

- فهرس الآيات .
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المصادر والمراجع.
- فهرس الموضوعات.

## فهرس الأيات:

| رقم | طرف الآية | السورة | الآية | الصفحة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ | إبراهيم | ٧ | ٣ |
| ٢ | ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ | المائدة | ٩٢ | ٩ |
| ٣ | ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ | النساء | ٨٠ | ٩ |
| ٤ | ﴿ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ | الحشر | ٧ | ٩ |
| ٥ | ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾ | الأحزاب | ٣٤ | ٩ |
| ٦ | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ | الحزاب | ٢١ | ٩ |
| ٧ | ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ | النساء | ١١٥ | ١٠ |
| ٨ | ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ | النساء | ٨٣ | ١٠ |
| ٩ | ﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ | النساء | ١٠٥ | ١٠ |
| ١٠ | ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ | المائدة | ٤٩ | ١٠ |
| ١١ | ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ | المائدة | ٤٨ | ١٣_٢٥_٣٥ |
| ١٣ | ﴿ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا ﴾ | الشورى | ١٣ | ١٧___٣٣ |
| ١٤ | ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ | آل عمران | ٦٨ | ١٧ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ١٥ | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ ﴾ | البقرة | ٢٨٥ | ٢٢ |
| ١٦ | ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًا ﴾ | المؤمنون | ٥١ | ٢٣ |
| ١٧ | ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ ﴾ | النحل | ٩٠ | ٢٤ |
| ١٨ | ﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ ﴾ | الشورى | ٤٠ | ٢٤ |
| ١٩ | ﴿ وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم ﴾ | النحل | ١٢٦ | ٢٤ |
| ٢٠ | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ | آل عمران | ١٩ | ٢٤ |
| ٢١ | ﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا ﴾ | آل عمران | ٨٥ | ٢٤ |
| ٢٢ | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ ﴾ | الأحزاب | ٤٠ | ٢٥ |
| ٢٣ | ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ | البقرة | ١٨٣ | ٢٦_٣٠ |
| ٢٤ | ﴿ وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ ﴾ | المائدة | ٤٥ | ٣١_٣٤_٣٨ ٢٧_٤٤ |
| ٢٥ | ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ ﴾ | البقرة | ١٧٨ | ٢٧_٣١ |
| ٢٦ | ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ ﴾ | يوسف | ١٠٠ | ٢٨ |
| ٢٧ | ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا ﴾ | البقرة | ٢٨٦ | ٢٩_٣١ |
| ٢٨ | ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ﴾ | الأعراف | ١٥٧ | ٢٩ |
| ٢٩ | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا ﴾ | الأنعام | ١٤٦ | ٣٠ |
| ٣٠ | ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴾ | يوسف | ٧٢ | ٣٠_٤٠ |
| ٣١ | ﴿ وَنَبِّئۡهُمۡ أَنَّ ٱلۡمَآءَ قِسۡمَةُۢ بَيۡنَهُمۡۖ كُلُّ شِرۡبٖ مُّحۡتَضَرٞ ﴿٢٨﴾ ﴾ | القمر | ٢٨ | ٣٠ |
| ٣٢ | ﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ ﴾ | الأنعام | ٩٠ | ٣٢ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ٣٣ | ﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ ﴾ | المائدة | ٤٤ | ٣٣ |
| ٣٤ | ﴿ ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ ﴾ | النحل | ١٢٣ | ٣٣ |
| ٣٥ | ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤ ﴾ | طه | ١٤ | ٣٤ |
| ٣٦ | :﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ ﴾ | الأنبياء | ٧٨ | ٣٨_٤٣ |
| ٣٧ | قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ ﴾ | المائدة | ٢ | ٤٢ |
| ٣٨ | ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ ﴾ | القصص | ٢٧ | ٤٥ |

## ٢-فهرس الأحاديث:


| الرقم | طرف الحديث | راوي الحديث | الصفحة |
|---|---|---|---|
| ١ | [من لم يشكر الناس لم يشكر الله] | أبو هريرة | ٣ |
| ٢ | [لا تجتمع أمتي على ضلالة] | أنس بن مالك | ٩ |
| ٣ | [لا تُصَدِّقوا أهل الكتاب ] | أبوهريرة | ١٦ |
| ٤ | [بم تحكم؟ قال: بكتاب الله] | مجهول | ٢٠_٣٦ |
| ٥ | [أنا أولى الناس بابن مريم،الأنبياء] | أبوهريرة | ٢٣ |
| ٦ | [لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد] | قيسِ بنِ سعد | ٢٩ |
| ٧ | [كتاب الله يقضي بالقصاص ] | أنس ابن مالك | ٣٤ |
| ٨ | [ من نام عن صلاة أو نسيها ] | أبوهريرة | ٣٤ |
| ٩ | [لو أدركني موسى حيا ما وسعه ] | جابر ابن عبدالله | ٣٦ |
| ١٠ | [ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ] | جابر ابن عبدالله | ٣٦ |
| ١١ | [ وما يدريك أنها رقية ] | أبوسعيد الخذري | ٤١ |
| ١٢ | [العجماء عقلها جبار، والبئر جبار] | أبوهريرة | ٤٣ |
| ١٣ | [، وعلى أهل المواشي ما أصابت..] | محيصة | ٤٣ |
| ١٤ | [أن يهوديا رض رأس جارية ] | أنس ابن مالك | ٤٤ |
| ١٥ | [هل عندك من شيء تصدقها] | سهل ابن سعد | ٤٥ |

## ٣-فهرس الأعلام:


| الرقم | اسم العلم | الصفحة |
|---|---|---|
| ١ | {أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب} | ١٠ |
| ٢ | {أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني} | ١١ |
| ٣ | { أبو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن مالك } | ١٣ |
| ٤ | { بدر الدين محمد الزركشي} | ١٧ |
| ٥ | { أبو حامد الطوسي الغزالي} | ١٨ |
| ٦ | { عَلَاء الدِّين البُخَاري الحنفي } | ٢١ |
| ٧ | { محمد الأمين الشنقيطي} | ٢٦ |
| ٨ | { أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي} | ٢٧ |

## ٤- فهرس المصادر والمراجع:


١- الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ٧٨٥هـ)): تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب،الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت،عام النشر: ١٤١٦هـ - ١٩٩٥ م.

٢- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: ٣٥٤هـ)،ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٧٣٩ هـ)،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٣- أحكام الشرائع السماوية،وموقف العلماء الأصوليين منها، بحث مقدم للحصول على درجة الدكتوراة في الشريع الإسلامية،بجامعة أم القرى بمكة المكرمة،إعداد:د. ناصح صالح النعمان.

٤- الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: ٦٣١هـ)،المحقق: عبد الرزاق عفيفي،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.

٥- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : ١٤٢٠هـ)،إشراف: زهير الشاويش،الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت،الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

٦- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، : محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: ١٤٠٣هـ)، الناشر: مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة.

٧- أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهله،: عياض بن نامي بن عوض السلمي الناشر: دار التدمرية، الرياض - المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

٨- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : ١٣٩٣هـ)،الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان.

٩- الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)،الناشر: دار العلم للملايين،الطبعة: الخامسة عشر – أيار / مايو ٢٠٠٢ م.

١٠- ألفية ابن مالك: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: ٦٧٢هـ)،الناشر: دار التعاون.

١١- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)،الناشر: دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الثانية – بدون تاريخ.

١٢- البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ)،الناشر: دار الكتبي،الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

١٣- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: ٥٩٥هـ)،الناشر: دار الحديث – القاهرة،الطبعة: بدون طبعة.

١٤- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: ٥٨٧هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

١٥- البرهان في أصول الفقه:عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨هـ)،المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – لبنان،الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

١٦- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ): أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) الناشر: دار المعارف،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

١٧- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب:محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: ٧٤٩هـ)،المحقق: محمد مظهر بقا،الناشر: دار المدني، السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.

١٨- بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول]: عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي العاني (المتوفى: ١٣٩٨هـ)،الناشر: مطبعة الترقي – دمشق، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٥ م.

١٩- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)،حققه: د محمد حجي وآخرون،الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان،الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٢٠- تاريخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ)،المحقق: عمرو بن غرامة العمروي،الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عام النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

٢١- التبصرة في أصول الفقه: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)،المحقق: د. محمد حسن هيتو،الناشر: دار الفكر – دمشق،الطبعة: الأولى، ١٤٠٣.

٢٢- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٨٨٥هـ)،المحقق: د. عبد

الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح،الناشر: مكتبة الرشد – السعودية / الرياض،الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ – ٢٠٠٠م.

٢٣- التفسير والمفسرون، : الدكتور محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: ١٣٩٨هـ)،الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة.

٢٤- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٧٧٢هـ)،المحقق: د. محمد حسن هيتو،الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٠٠.

٢٥- تيسيرُ علم أصول الفقه: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي،الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ – ١٩٩٧ م.

٢٦- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)،الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.

٢٧- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)،المحقق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩٩ م.

٢٨- الحجة على أهل المدينة: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: ١٨٩هـ)،المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري الناشر: عالم الكتب – بيروت،الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣.

٢٩- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى : ٩١١هـ)،المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر

: دار إحياء الكتب العربية – عيسى البابي الحلبي وشركاه – مصر الطبعة : الأولى ١٣٨٧ هـ – ١٩٦٧ م.

٣٠- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : ١٣٩٣هـ)،الناشر : مكتبة ابن تيمية – القاهرة ، توزيع : مكتبة الخراز – جدة،الطبعة : الأولى ١٤١٧ هـ – ١٩٩٦ م.

٣١- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، : أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف).

٣٢- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)،دار النشر: دار المعارف، الرياض – المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

٣٣- سنن ابن ماجه : ابن ماجة – وماجة اسم أبيه يزيد – أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: ٢٧٣هـ)،المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد – محمَّد كامل قره بللي – عَبد اللّطيف حرز الله،الناشر: دار الرسالة العالمية،الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م.

٣٤- سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ)،تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (جـ ١، ٢)،ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ٣)،وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ ٤، ٥)،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر،الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ – ١٩٧٥ م.

٣٥- سير الأعلام النبلاء : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى : ٧٤٨هـ)،المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف

الشيخ شعيب الأرناؤوط،الناشر : مؤسسة الرسالة،الطبعة : الثالثة ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م.

٣٦- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)،الناشر: دار ابن حزم،الطبعة: الطبعة الأولى.

٣٧- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: ٩٠٠هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان،الطبعة: الأولى ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.

٣٨- شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: ٩٧٢هـ)،المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد،الناشر: مكتبة العبيكان،الطبعة:الطبعة الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٣٩- شرح تنقيح الفصول: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)،المحقق: طه عبد الرؤوف سعد،الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة،الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

٤٠- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى: ٥٧٣هـ)،المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله الناشر:دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية)،الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

٤١- صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠هـ)،الناشر: المكتب الإسلامي.

٤٢- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى:

٥٩٥هـ)،تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي،تصدير: محمد علال سيناصر،الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان،الطبعة: الأولى، ١٩٩٤ م.

٤٣- طبقات الشافعيين: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٧٧٤هـ)،تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية،تاريخ النشر: ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

٤٤- العدة في أصول الفقه : القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : ٤٥٨هـ)،حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية،الناشر : بدون ناشر،الطبعة : الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

٤٥- علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: ١٣٧٥هـ)،الناشر: مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر».

٤٦- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: ١٠٩٨هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٤٧- الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤هـ)،الناشر: عالم الكتب،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٤٨- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها): أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة،الناشر: دار الفكر - سوريَّة — دمشق،الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة).

٤٩- الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣هـ)،المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني،الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الثانية، ١٤٠٠هـ/١٩٨٠م.

٥٠- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠هـ)،الناشر: دار الكتاب الإسلامي،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

٥١- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ)،الناشر: دار صادر – بيروت،الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ.

٥٢- اللمحة في شرح الملحة: محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ (المتوفى: ٧٢٠هـ)،المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي،الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية،الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.

٥٣- اللمع في أصول الفقه: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)،الناشر:دار الكتب العلمية،الطبعة الثانية ٢٠٠٣ م – ١٤٢٤ هـ.

٥٤- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ)،الناشر: دار المعرفة – بيروت،الطبعة: بدون طبع.

٥٥- مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: ٧٢٨هـ)،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

٥٦- المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)،الناشر: دار الفكر.

٥٧- مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ)،المحقق: يوسف الشيخ محمد،الناشر: المكتبة العصرية – الدار النموذجية، بيروت – صيدا،الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.

٥٨- المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: على جمعة محمد عبد الوهاب الناشر: دار السلام – القاهرة،الطبعة: الثانية – ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

٥٩- المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)،تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٦٠- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ)،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

٦١- المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ٢١١هـ)،المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي- الهند،يطلب من: المكتب الإسلامي – بيروت،الطبعة: الثانية، ١٤٠٣.

٦٢- المعتمد في أصول الفقه: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي (المتوفى: ٤٣٦هـ)،المحقق: خليل الميس،الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت،الطبعة: الأولى، ١٤٠٣.

٦٣- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)،الناشر: دار الدعوة.

٦٤- معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٦٥- معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ٣٩٥هـ)،المحقق: عبد السلام محمد هارون،الناشر: دار الفكر،عام النشر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م..

٦٦- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

٦٧- المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠هـ)،الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون طبعة.

٦٨- المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: ٥٢٠هـ)،الناشر: دار الغرب الإسلامي،الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

٦٩- المنخول من تعليقات الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥هـ)،حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت لبنان، دار الفكر دمشق — سورية،الطبعة: الثالثة، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

٧٠- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦هـ)،الناشر: دار إحياء التراث العربي — بيروت،الطبعة: الثانية، ١٣٩٢.

٧١- المهذب في علم أصول الفقه المقارن ( تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،دار النشر: مكتبة الرشد — الرياضس ،الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

٧٢- المهذب في فقة الإمام الشافعي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية.

٧٣- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني

المالكي (المتوفى: ٩٥٤هـ)،الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٧٤- الموسوعة الفقهية الكويتية،صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت،الطبعة: (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧ هـ).

٧٥- موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من ٩٠٠٠ موقف لأكثر من ١٠٠٠ عالم على مدى ١٥ قرنًا)،: أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي،الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، النبلاء للكتاب، مراكش – المغرب،الطبعة: الأولى.

٧٦- نهاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين (المتوفى: ٧٧٢هـ)،الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان،الطبعة: الأولى ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.

٧٧- نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)،تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر،الطبعة: الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

٧٨- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: ٦٨١هـ)،المحقق: إحسان عباس،الناشر: دار صادر – بيروت.

## فهرس المحتويات:

Contents

إهداء: ..... ٣
الشكر والتقدير: ..... ٤
المقدمة: ..... ٥
سبب اختيار الموضوع: ..... ٦
صعوبات البحث: ..... ٦
الدراسات السابقة: ..... ٦
منهج الباحث: ..... ٧
خطة البحث: ..... ٨
التمهيد: الأدلة عند الأصوليين: ..... ١٠
المبحث الأول: تعريف شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب: ..... ١٤
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان،"شرع"من قبلنا": ..... ١٤
المطلب الثاني: تعريف شرع من قبلنا باعتبار كونه مركبا: ..... ١٥
المطلب الثالث: الإسرائيليات وعلاقتها بشرع من قبلنا: ..... ١٦
المبحث الثاني: حكم تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا،وفيه مطلبان: ... ١٨
المطلب الأول: تعبد النبي صلى الله بشرع من قبلنا قبل البعثة: ..... ١٨
المطلب الثاني: تعبدالنبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا بعد البعثة: ..... ٢١
المبحث الثالث: المقارنة بين الشرائع السماوية: ..... ٢٣
المبحث الرابع: أقسام شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب: ..... ٢٧
المطلب الأول: ماجاء في شرعنا ووافقه: ..... ٢٧
المطلب الثاني: مانسخ في شرعنا: ..... ٢٨
المطلب الثالث: ماسكت عنه شرعنا: ..... ٣٠
المبحث الخامس: حجية شرع من قبلنا،وفيه ثلاثة مطالب: ..... ٣٢
المطلب الأول: الأقوال في مسألة حجية شرع من قبلنا: ..... ٣٢

المطلب الثاني: الأدلة في المسألة: ..... ٣٣
المطلب الثالث: نوع الخلاف في شرع من
قبلنا.....٣٩
المبحث السادس: المسائل الفقهية المبنية على شرع من قبلنا: ..... ٤١
٢ :المسألة الثانية: ضمان ما أتلفته الدابة المرسلة(النفش):..... ٤٣
الخاتمة:وتشمل أبرز نتائج البحث،والتوصيات: ..... ٤٧
نتائج البحث: ..... ٤٧
التوصيات ..... ٤٨
فهارس العامة : ..... ٤٩
فهرس الأيات:..... ٥٠
فهرس الأحاديث.....٥٣
فهرس لأعلام.....٥٤
فهرس المراجع
والمصادر.....٥٥
فهرس المحتويات: ..... ٦٦